

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3014/2543

างหุ้นส่วนจำกัดไมโครแล็บ
บริษัทเดอะเกรทดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 821

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 142

บริษัทจำเลยที่ 1 เชิดจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์การซื้อขาย
รายนี้มีการส่งมอบสินค้าให้แก่กันแล้วเป็นการชำระหนี้บางส่วน โจทก์จึงฟ้องร้องให้
บังคับคดีได้ และเมื่อเป็นตัวแทนเชิดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องให้กรรมการจำเลยที่ 1
เป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งซื้อ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ การที่ศาลล่างทั้งสอง
วินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระราคาให้โจทก์เพราะจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทน
จำเลยที่ 1 ในการซื้อ เป็นการวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 เพียงผู้เดียวเป็นผู้ซื้อไม่ใช้การ
วินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ การที่ศาลล่างทั้งสอง
วินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระราคาให้โจทก์เพราะจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทน

จำเลยที่ 1 ในการซื้อ เป็นการวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 เพียงผู้เดียวเป็นผู้ซื้อไม่ใช้การ
 วินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น

(วสันต์ ตรีสุวรรณ-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-จำรูญ แสนภักดี)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายชายพัฒนา - จุลภาค
 ศาลอุทธรณ์ - นางนพวรรณ อินทร์มพรรย์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>